

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA **CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A DE C.V.**, POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. **ANA KAREN DAVALOS VAZQUEZ**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"LA EMPRESA"** Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA **ARRENTAC S.A DE C.V.**, POR MEDIO DE SU APODERADO LEGAL EL C. **LEON FERNANDO VALDEZ GONZALEZ**, Y A QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"EL CLIENTE"**, EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO **"LAS PARTES"**, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

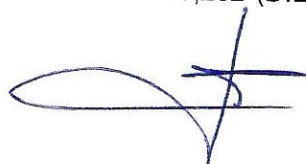
A) Declara "LA EMPRESA", a través de su representante legal:

1. Ser una persona moral debidamente constituida de conformidad con la legislación mexicana, así como se acredita con la Póliza número 8,363 (OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES) de fecha 17 (DIECISIETE) de febrero del año 2020 (DOS MIL VEINTE), ante la fe del Lic. Antonio Rodríguez López, Corredor Público Número 42 (CUARENTA Y DOS) del Estado de Jalisco.
2. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para llevar a cabo el acto jurídico del presente instrumento, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 8,709 (OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE), con fecha del 08 (OCHO) de octubre del 2021 (DOS MIL VEINTIUNO), otorgada ante la fe del licenciado Gabriel Villaléver García de Quevedo, Corredor Público número 65 del Estado de Jalisco y que estos no le han sido revocadas ni modificadas.
3. Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **CES2002177M2** ("C", "E", "S", DOS, CERO, CERO, DOS, UNO, SIETE, SIETE, "M", DOS).
4. Que cuenta con la capacidad, infraestructura, y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.
5. Se le informo a **"EL CLIENTE"** los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, objeto del presente contrato, así como las restricciones que, en su caso, son aplicables en la compraventa de bienes.

Karen D.

B) Declara "EL CLIENTE", a través de su representante legal:

1. Que es una persona moral legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas como lo demuestra la Escritura Pública número 18,282 (DIECIOCHO



MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS), otorgada ante la fe del Licenciado Adalberto Ortega Solís, Notario Público número 20 de Guadalajara, Jalisco, con fecha del 13 (TRECE) de julio de 1990 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA).

2. Manifiesta el **C. LEON FERNANDO VALDEZ GONZALEZ** ser Apoderado Legal de **"EL CLIENTE"**, y que cuenta con las facultades suficientes para representarla y obligarla conforme a los términos de este Contrato, y que estas se encuentran facultadas en la Escritura Pública número 8,371 (OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO) de fecha del 02 (DOS) de abril del 2020 (DOS MIL VEINTE), otorgada ante la fe del Licenciado Agustín Ibarra García de Quevedo, Notario Público Titular número 17 (DIECISIETE) de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, así mismo manifiesta bajo protesta de conducirse con la verdad que, hasta la fecha, sus atribuciones no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.
3. Que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave ARR900803EN1 ("A", "R", "R", NUEVE, CERO, CERO, OCHO, CERO, TRES, "E", "N", UNO).
4. Señala como su domicilio en ubicado en la Avenida Amado Nervo número 333 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES) en la Colonia El Colli Urbano, 2da Sección, C.P 45070 (CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA), Zapopan, Jalisco.
5. Que requiere los bienes de **"LA EMPRESA"** para llevar a cabo las acciones materia de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan sus compromisos a los términos y condiciones insertos en las siguientes:

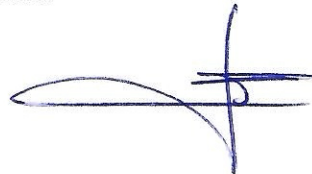
CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. – "LA EMPRESA" se obliga a vender a **"EL CLIENTE"** los siguientes bienes:

1. **POLVO DE SEGUNDA PARA TERRAPLEN.**

"EL CLIENTE" emitirá una orden de compra con los datos de entrega del producto, persona que recibe, centro costos, cantidad autorizada, precio unitario, subtotal, impuestos y total, misma que **"LA EMPRESA"** deberá presentar para su cobro.

Karen D.



SEGUNDA. – DE LA CONTRAPRESTACIÓN. – “EL CLIENTE” se obliga a pagar a “LA EMPRESA” por la compraventa de los bienes la cantidad pactada en la cotización previamente validada o en caso que no sea solicitada, será de acuerdo con los comprobantes fiscales debidamente emitidos por “LA EMPRESA”.

“LA EMPRESA” deberá entregar los comprobantes fiscales debidamente requisitados previo al pago de la contraprestación correspondiente.

“EL CLIENTE” deberá realizar el pago a mas tardar dentro de los 90 (NOVENTA) días naturales siguientes a la recepción de la factura.

Cualquier variación en el costo deberá ser notificada y justificada por “LA EMPRESA” y aprobada por “EL CLIENTE”.

TERCERA. – SUBCONTRATACIÓN. – En el caso de que “LA EMPRESA” brinde los bienes y la entrega de estos pactados en el presente contrato por medio de un tercero los honorarios de este, así como los gastos en los que se tuvieron que incurrir por su participación deberán ser cubiertos por “LA EMPRESA”.

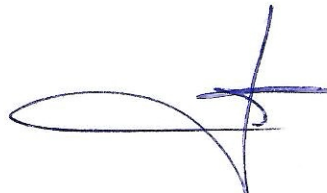
Además “LA EMPRESA” se obliga a sacar a “EL CLIENTE” a salvo y en paz de cualquier controversia que pudiera suscitarse entre “LA EMPRESA” y el tercero contratado por este.

“LA EMPRESA” únicamente podrá contratar a un tercero para cumplir con las obligaciones contraídas, previa notificación, evaluación y aprobación de “EL CLIENTE”, además deberá estar debidamente evaluado con la idoneidad para la compraventa por lo que solo serán tomadas en cuenta empresas que se distingan por sus estándares de calidad.

QUINTA. – DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO .- El presente contrato se encontrará vigente durante el siguiente año a partir de la firma de “LAS PARTES”.

“LAS PARTES” podrán cancelar, suspender o dar por terminados la compraventa por el incumplimiento de las obligaciones de su contraparte.

En caso de que el incumplimiento sea de “EL CLIENTE”, “LA EMPRESA” no estará obligado a continuar con la compraventa.



Karen D.

En caso de que el incumplimiento sea de **"LA EMPRESA"**, **"EL CLIENTE"** solo pagará los bienes que haya sido entregados por parte de **"LA EMPRESA"** al realizar el corte de la entrega.

SEXTA. – TERMINACIÓN DEL CONTRATO .- El presente contrato se extinguirá por cualquiera de las siguientes causas:

- i. Por mutuo consentimiento de **"LAS PARTES"**.
- ii. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en este contrato.
- iii. Por la suspensión de entrega de los bienes, excepto en casos de fuerza mayor debidamente acreditados.
- iv. Por inhabilitación de **"LA EMPRESA"**.
- v. Cuando cualquiera de **"LAS PARTES"** sea declarado en concurso mercantil.
- vi. Porque los bienes cuenten con la calidad requerida por **"EL CLIENTE"**.

SÉPTIMA. – DE LA RESPONSABILIDAD LEGAL. – Bajo ningún concepto se entenderá que existe relación laboral entre **"LA EMPRESA"** y/o sus empleados y **"EL CLIENTE"**, tratándose únicamente de una relación de compraventa entre personas jurídicas, por lo que ante cualquier controversia o reclamación de carácter laboral que invocaran los empleados de **"LA EMPRESA"** en perjuicio de **"EL CLIENTE"**, el primero deberá de resolverlos, salvaguardando en todo momento el patrimonio y seguridad jurídica del segundo.

"EL CLIENTE" no asume obligación alguna o responsabilidad jurídica económica por reclamación que llegaren a presentar el personal de **"LA EMPRESA"**, derivados de demandas laborales, querellas, quejas o acciones de todo tipo, que llegasen a formularse en su contra, ya sea en materia laboral, civil, penal, de seguridad social, de las relativas el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, así como en materia fiscal o administrativa, en el ámbito federal, municipal o estatal, como consecuencia de los bienes entregados en los términos de este contrato.

OCTAVA. – DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL. – Queda expresamente acordado que la relación que se establece en virtud del presente contrato se refiere única y exclusivamente a las contraprestaciones establecidas en el mismo, por lo que ninguna de **"LAS PARTES"** podrá contraer obligación alguna, ya sea expresa o tácita, a nombre de la otra, salvo las

Karen D.



expresamente acordadas, mediante la cual se presume a **"LAS PARTES"** como representante legal y/o agente de la otra.

En el mismo tenor de ideas, se obliga **"LA EMPRESA"** a llevar el mas estricto cumplimiento regulatorio y normativo para la fabricación comercial del producto.

NOVENA. – CESIÓN DE DERECHOS Y ANEXOS. – "LAS PARTES" acuerdan que los derechos del presente contrato, no se podrán transmitir, ceder o enajenar de ninguna manera a tercero ajeno a este documento sin autorización expresa de **"LAS PARTES"**. Cualquier comunicado, adición o convenio relacionado con el presente instrumento, formará parte del mismo y se interpretará de acuerdo con sus contenidos y fechas de expedición.

"EL CLIENTE" podrá adicionar a este contrato, todos los pedimientos de bienes sujetos a la aprobación de la factura correspondiente al bien de **"EL CLIENTE"**, que considere necesarios en el Acuerdo Técnico, los cuales suscritos por **"LAS PARTES"** forman parte integral del mismo.

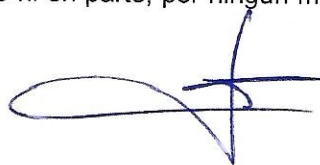
DÉCIMA. – MODIFICACIONES AL CONTRATO. – "LAS PARTES" acuerdan que cualquier modificación a lo establecido en el presente contrato y sus anexos, se hará mediante convenio de la contraparte, así como de cualquier autoridad que la solicite.

DÉCIMA PRIMERA. – ACTIVIDADES DOCUMENTADAS. – ACTIVIDADES DOCUMENTADAS. – Todas las actividades relacionadas con el presente contrato deberán estar debidamente documentadas y a disposición de la contraparte, así como de cualquier autoridad que la solicite.

DÉCIMA SEGUNDA. – DE LAS NOTIFICACIONES. – En tanto no existe comunicación escrita en contrario, los domicilios para efectos de notificaciones y documentos entre **"LAS PARTES"** serán los que han quedado descritos en el capítulo de declaraciones.

DÉCIMA TERCERA. – DE LA CONFIDENCIALIDAD. – "LAS PARTES" se obligan a respetar la confidencialidad de la información que con motivo de este contrato intercambien y se obligan a no enajenarla, arrendarla, prestarla, grabarla, negociarla, revelarla, publicarla, enseñarla, darla a conocer, transmitirla o de alguna otra forma divulgarla o proporcionarla a cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, pública o privada, por cualquier medio, aun cuando se trate de incluirla o entregarla en otros documentos como estudios, reportes, propuestas u ofertas, ni en todo ni en parte, por ningún motivo a

Karen P.



terceras personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, presentes o futuras, que no hayan sido autorizadas previamente y por escrito por la parte que haya brindado dicha información.

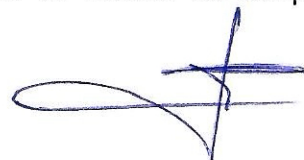
“LAS PARTES” acuerdan que toda información técnica y/o comercial que reciba **“LA EMPRESA”** por parte de **“EL CLIENTE”**, o aquella que reciba por motivo de este contrato será considerada confidencial, por lo que **“LA EMPRESA”** se obliga a mantener estricta discreción y confidencialidad respecto de cualquier tipo de conocimiento técnico y/o comercial que reciba **“LA EMPRESA”** por parte de **“EL CLIENTE”**, o aquella que reciba por motivo de este contrato será considerada confidencial, por lo que **“LA EMPRESA”** se obliga a mantener estricta discreción y confidencialidad respecto de cualquier tipo de conocimiento técnico o comercial, así como a obligar a sus socios, asociados o personal a su cargo, a mantener en los términos de discreción tales aspectos confidenciales y a no divulgar a terceros las experiencias técnicas, conocimientos comerciales o de proceso, a las que pudiera llegar a tener acceso durante o con posterioridad al desarrollo y ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, así con posterioridad a la terminación del mismo.

Los proyectos y productos sobre la compraventa objeto del presente contrato son propiedad intelectual exclusiva de **“EL CLIENTE”** ya sea ésta de naturaleza tangible o intangible, por lo cual **“LA EMPRESA”** y sus representantes, empleados y colaboradores, se obligan en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial a mantener bajo Secreto Industrial los detalles, notas e información recibida bajo una absoluta **CONFIDENCIALIDAD**.

DÉCIMA CUARTA. – ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN. – **“LAS PARTES”** acuerdan, declaran, y se comprometen a hacer su mejor esfuerzo para acatar los principios éticos que le sean exigibles y aplicables en la ejecución de los Contratos que tuvieren vigentes y en consecuencia, se comprometen a hacer o prometer pago alguno, directa o indirectamente, de dinero y otros activos a partido de gobierno o político alguno, u oficiales de instituciones nacionales e internacionales, candidatos a cargos públicos, servidores públicos o personas actuando en representación de alguno de los anteriores, o cualquier otro tercero, donde dicho pago pueda constituir violación de alguna ley aplicable en la República Mexicana.

Asimismo, **“LAS PARTES”** cumplirán con las leyes en materia de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; las leyes en materia de competencia

Karen P.



económica; la legislación y la reglamentación aplicable al objeto del presente contrato; leyes fiscales; las Normas Oficiales; y cualesquiera otras disposiciones legales que se apliquen en la República Mexicana.

“**LAS PARTES** aceptan y reconocen que en caso de que una parte descubra que la otra (incluyendo su matriz y/o sucursales), incluyendo a sus funcionarios, accionistas, directores y/o dependientes, realiza alguna actividad contraria a los lineamientos, valores y código de ética de la otra parte, respecto al apartado de proveedores o alguna actividad de las descritas en el párrafo que antecede, la parte que lo detecte podrá reportar dicha actividad al personal de la otra parte, debiendo mantener en todo momento la confidencialidad de la información proporcionada.

DÉCIMA QUINTA. – TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS. – Los títulos de las cláusulas que aparecen en el presente documento, se han puesto con el exclusivo propósito de facilitar su lectura, por tanto, no necesariamente definen ni limitan el contenido de las mismas.

Para efectos de interpretación de cada cláusula deberá atenderse exclusivamente a su ánimo y contenido y de ninguna manera a su título.

DÉCIMA SEXTA - Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales competentes en el estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que, por razón de sus domicilios, presentes o futuros, o por cualquier otra causa, pudiere corresponderles.

Leído que fue por ambas partes lo firman por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los **03 (TRES) DE FEBRERO DEL 2023 (DOS MIL VEINTITRES)**

“LA EMPRESA”

“EL CLIENTE”


ANA KAREN DAVALOS VAZQUEZ
En representación de
CALANTHE ESTRUCTURAS S.A DE C.V


LEON FERNANDO VALDEZ GONZALEZ
En representación de
ARRENTAC S.A DE C.V